



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ISMAIL BIN KHAIRUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Motong;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suak satu RT 009 RW 003, Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau alamat sekarang Tebing Barat RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUHARDI BIN TALIB;**
2. Tempat lahir : Kedaburapat;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuda Laut Baran I RT 006 RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Nurisman, S.H., M.H., dkk para Advokat dari LBH Langit Biru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 08, Keluarahan Sei Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 20 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Bin Khairul, Terdakwa II Suhardi Bin Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” melanggar Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A58 warna hijau tosca beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082173094382;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hijau tosca beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor handphone 1 (satu) 082286337707 dan nomor handphone 2 (dua) +60178338676;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta boarding pass atas nama Petrus Baltasar Notan;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta boarding pass atas nama Marselinus Kopong;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta boarding pass atas nama Chaprila Yustina Bulu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi atas nama Sumiyati;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dan lebih adil;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Ismail Bin Khairul, terdakwa II Suhardi Bin Talib pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong dihubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan ditawarkan untuk bekerja di negara Malaysia sebagai petani di perkebunan sayur dengan gaji sebesar seribu lima ratus ringgit. Atas tawaran sdr. Kori Lamak Gomez tersebut, saksi Petrus dan saksi Marselinus menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Marselinus dan saksi Petrus menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 saksi Petrus dan saksi Marselinus berangkat dari kota Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tiba di kota Batam pada tanggal 28 Maret 2025 dengan biaya sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pada saat berada di kota Batam, saksi Marselinus menceritakan kepada saksi Chaprilia Yustina Bulu rencana keberangkatan ke Malaysia untuk bekerja dan atas cerita saksi Marselinus tersebut, saksi Chaprilia tertarik untuk ikut lalu saksi Chaprilia menghubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan saksi Chaprilia dijanjikan akan bekerja sebagai Cleaning Service (Petugas kebersihan) di sebuah hotel di negara Malaysia dengan gaji seribu enam ratus ringgit perbulan. Lalu saksi Chaprilia menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Chaprilia menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan dibantu oleh sdr. Amar yang mengaku sebagai orang suruhan sdr. Kori Lamak Gomez. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia dijemput orang suruhan terdakwa Suhardi dan dibawa ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan bertemu dengan terdakwa Suhardi;

- Bahwa selama menunggu keberangkatan ke Malaysia, saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia diminta terdakwa Suhardi untuk tinggal di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan terdakwa Suhardi juga yang menyediakan makanan dan keperluan lainnya bagi saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو melakukan penyamaran sebagai Pekerja Imigran Illegal (PMI) berdasarkan Surat Perintah Penyamaran Terselubung (*undercover*) Nomor: SPP/II/IV/2025/POL-5002 tanggal 8 April 2025. Kemudian saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو berhasil terhubung dengan terdakwa Ismail dan terdakwa Ismail mengaku sebagai nakhoda yang dapat memberangkatkan saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو untuk bekerja di negara Malaysia dengan menggunakan sarana Speed Boat Pancung Kayu bermesin tempel merek Yamaha 2x40 PK milik terdakwa Suhardi. Lalu terdakwa Ismail meminta biaya keberangkatan ke Malaysia kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو memberikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ismail, lalu saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو dibawa terdakwa Ismail ke ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah penampungan tersebut, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو bertemu dengan terdakwa Suhardi lalu terdakwa Suhardi menjanjikan kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو akan diberangkatkan ke negara Malaysia pada malam jumat (hari Kamis tanggal 10 April 2025);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail dan terdakwa Suhardi;

- Bahwa terdakwa Ismail Bin Khairul dan terdakwa Suhardi Bin Talib melakukan perekrutan terhadap saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong, saksi Chaprilia Yustina Bulu, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو serta melakukan penampungan di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk menempatkan bekerja ke negara Malaysia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ismail Bin Khairul dan terdakwa Suhardi Bin Talib menimbulkan kerugian terhadap saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) biaya keberangkatan dari kota Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, saksi Chaprilia Yustina Bulu sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) biaya keberangkatan dari kota Batam ke Tanjung Balai Karimun serta saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) biaya keberangkatan dari Tanjung Balai Karimun ke negara Malaysia;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Ismail Bin Khairul, terdakwa II Suhardi Bin Talib pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong dihubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan ditawarkan untuk bekerja di negara Malaysia sebagai petani di perkebunan sayur dengan gaji sebesar seribu lima ratus ringgit. Atas tawaran sdr. Kori Lamak Gomez tersebut, saksi Petrus dan saksi Marselinus menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Marselinus dan saksi Petrus menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 saksi Petrus dan saksi Marselinus berangkat dari kota Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tiba di kota Batam pada tanggal 28 Maret 2025 dengan biaya sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pada saat berada di kota Batam, saksi Marselinus menceritakan kepada saksi Chaprilia Yustina Bulu rencana keberangkatan ke Malaysia untuk bekerja dan atas cerita saksi Marselinus tersebut, saksi Chaprilia tertarik untuk ikut lalu saksi Chaprilia menghubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan saksi Chaprilia dijanjikan akan bekerja sebagai Cleaning Service (Petugas kebersihan) di sebuah hotel di negara Malaysia dengan gaji seribu enam ratus ringgit perbulan. Lalu saksi Chaprilia menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Chaprilia menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan dibantu oleh sdr. Amar yang mengaku sebagai orang suruhan sdr. Kori Lamak Gomez. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia dijemput orang suruhan terdakwa Suhardi dan dibawa ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan bertemu dengan terdakwa Suhardi;
- Bahwa selama menunggu keberangkatan ke Malaysia, saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia diminta terdakwa Suhardi untuk tinggal di sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan terdakwa Suhardi juga yang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan dan keperluan lainnya bagi saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو melakukan penyamaran sebagai Pekerja Imigran Ilegal (PMI) berdasarkan Surat Perintah Penyamaran Terselubung (*undercover*) Nomor: SPP/II/IV/2025/POL-5002 tanggal 8 April 2025. Kemudian saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو berhasil terhubung dengan terdakwa Ismail dan terdakwa Ismail mengaku sebagai nakhoda yang dapat memberangkatkan saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو untuk bekerja di negara Malaysia dengan menggunakan sarana Speed Boat Pancung Kayu bermesin tempel merek Yamaha 2x40 PK milik terdakwa Suhardi. Lalu terdakwa Ismail meminta biaya keberangkatan ke Malaysia kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو memberikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ismail, lalu saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو dibawa terdakwa Ismail ke ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah penampungan tersebut, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو bertemu dengan terdakwa Suhardi lalu terdakwa Suhardi menjanjikan kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو akan diberangkatkan ke negara Malaysia pada malam jumat (hari Kamis tanggal 10 April 2025);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail dan terdakwa Suhardi;
- Bahwa saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong, saksi Chaprilia Yustina Bulu, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو yang akan diberangkatkan oleh para terdakwa ke Malaysia, tidak ada program asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan badan hukum dan tidak mempunyai badan hukum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMI) secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mempunyai ijin untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja keluar negeri dan untuk memberangkatkan saksi korban Petrus Baltasar Notan, Marselinus Kopong, Chaprilia Yustina Bulu, T. Alfiansyah dan Nugroho Sulisty;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I Ismail Bin Khairul, terdakwa II Suhardi Bin Talib pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong dihubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan ditawarkan untuk bekerja di negara Malaysia sebagai petani di perkebunan sayur dengan gaji sebesar seribu lima ratus ringgit. Atas tawaran sdr. Kori Lamak Gomez tersebut, saksi Petrus dan saksi Marselinus menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Marselinus dan saksi Petrus menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 saksi Petrus dan saksi Marselinus berangkat dari kota Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tiba

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Batam pada tanggal 28 Maret 2025 dengan biaya sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pada saat berada di kota Batam, saksi Marselinus menceritakan kepada saksi Chaprilia Yustina Bulu rencana keberangkatan ke Malaysia untuk bekerja dan atas cerita saksi Marselinus tersebut, saksi Chaprilia tertarik untuk ikut lalu saksi Chaprilia menghubungi sdr. Kori Lamak Gomez dan saksi Chaprilia dijanjikan akan bekerja sebagai Cleaning Service (Petugas kebersihan) di sebuah hotel di negara Malaysia dengan gaji seribu enam ratus ringgit perbulan. Lalu saksi Chaprilia menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada sdr. Kori Lamak Gomez sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang setelah saksi Chaprilia menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan dibantu oleh sdr. Amar yang mengaku sebagai orang suruhan sdr. Kori Lamak Gomez. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia dijemput orang suruhan terdakwa Suhardi dan dibawa ke Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan bertemu dengan terdakwa Suhardi;

- Bahwa selama menunggu keberangkatan ke Malaysia, saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia diminta terdakwa Suhardi untuk tinggal di Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan terdakwa Suhardi juga yang menyediakan makanan dan keperluan lainnya bagi saksi Petrus, saksi Marselinus dan saksi Chaprilia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو melakukan penyamaran sebagai Pekerja Imigran Ilegal (PMI) berdasarkan Surat Perintah Penyamaran Terselubung (*undercover*) Nomor: SPP//IV/2025/POL-5002 tanggal 8 April 2025. Kemudian saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو berhasil terhubung dengan terdakwa Ismail dan terdakwa Ismail mengaku sebagai nakhoda yang dapat memberangkatkan saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو untuk bekerja di negara Malaysia dengan menggunakan sarana Speed Boat Pancung Kayu bermesin tempel merek Yamaha 2x40 PK milik terdakwa Suhardi. Lalu terdakwa Ismail meminta biaya keberangkatan ke Malaysia

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو memberikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ismail, lalu saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو dibawa terdakwa Ismail ke ke Sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah penampungan tersebut, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو bertemu dengan terdakwa Suhardi lalu terdakwa Suhardi menjanjikan kepada saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو akan diberangkatkan ke negara Malaysia pada malam jumat (hari Kamis tanggal 10 April 2025);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail dan terdakwa Suhardi;

- Bahwa saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong, saksi Chaprilia Yustina Bulu, saksi T. Alfiansyah dan saksi Nugroho Sulistyو yang akan diberangkatkan oleh para terdakwa ke Malaysia, tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mempunyai izin untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja keluar negeri dan untuk memberangkatkan saksi korban Petrus Baltasar Notan, Marselinus Kopong, Chaprilia Yustina Bulu, T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyو;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T. Alfiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini karena sehubungan dengan diamankannya 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa hubungan Saksi dengan diamankannya 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yaitu Saksi selaku Anggota Ditpolairud Baharkam Polri yang melakukan penyamaran (*undercover*) sebagai PMI illegal untuk tujuan membongkar praktek pengiriman PMI Illegal dan ikut serta mengamankan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut.;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah penampungan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal diketahui bahwa ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang diamankan tersebut mengaku berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut, turut juga diamankan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/Nakhoda yang akan memberangkatkan PMI Illegal ke Negara Malaysia dan Suhardi Bin Talib II selaku Pengurus dan Kordinator keberangkatan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia melalui jalur Illegal;
- Bahwa kami dari Tim 1 (Tim Penyamaran) atas informasi dan koordinasi dari Tim 2 (Tim Tindak) mengamankan Terdakwa I Ismail Bin Khairul pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Tebing Barat Karimun sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Thalib pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB di jalan Raja Usman Karimun pada saat sedang mengisi bensin dikios Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut bernama

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Baltasar Notan (Laki-Laki), Marselinus Kopong (Laki-Laki) dan Chaprila Yustina Bulu (Perempuan);

- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut untuk bekerja ke Negara Malaysia hanya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- Bahwa kronologis diamankannya 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan juga para Terdakwa selaku orang yang akan memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB personel Kp. Jalak-5002 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan PMI Non prosedural, lalu Tim dibagi menjadi 2 Tim, yakni Tim 1 sebagai Tim Penyamaran yaitu Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو dan TIM 2 sebagai Tim Tindak yaitu Saksi Farhan Ar Rafii dan Saksi Saksi Joni Eka Saputra, selanjutnya Tim 1 sebagai Tim Penyamaran melakukan pendalaman terhadap informasi dan berhasil masuk ke dalam rumah penampungan sebagai PMI Illegal melalui Terdakwa I Ismail Bin Khairul sebagai pengurusnya, pada saat itu Terdakwa I Ismail Bin Khairul mengarahkan Saksi dan Saudara Nugroho Sulistyو untuk menunggu di pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dikarenakan ada orang suruhannya yang akan menjemput Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو, tidak berselang lama ada seorang pria mengaku orang suruhan dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul mendatangi Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو dengan berjalan kaki dan membawa Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو ke Hotel Rama Sinta, sesampainya di sana Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو di masukkan ke dalam kamar hotel dan dititipkan pesan untuk jangan keluar dari ruangan kamar, kemudian orang tersebut pergi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB orang suruhan dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul tersebut menghubungi Saksi dan mengatakan mau menjemput Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو, kemudian Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو bersiap-siap pergi dan dibawa menggunakan motor ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesampainya disana sekira pukul 18.00 WIB Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyو di sambut oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Saksi beserta Saudara Nugroho

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulistyo meletakkan barang-barang di rumah penampungan tersebut, setelah itu Terdakwa II Suhardi Bin Talib pergi, tidak berselang lama sekira pukul 19.00 WIB ada seorang laki-laki mengaku suruhan Terdakwa II Suhardi Bin Talib datang dan menghantarkan makan kepada Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyo, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang kembali orang suruhan dari Terdakwa Suhardi II Bin Talib untuk memintakan uang sebagai upah keberangkatan ke negara Malaysia dan Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyo memberikan uang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku pengurus dan menanyakan berapa lama lagi Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyo harus menunggu di ruangan tersebut selanjutnya Terdakwa I Ismail Bin Khairul mengatakan agar tenang dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul akan menginformasikan lagi, namun tidak ada kabar lanjut dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB ada seorang laki-laki yang tidak kami Saksi mengantarkan makanan ke rumah penampungan tersebut, Saksi menanyakan kepada orang tersebut kapan Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyo berangkat namun orang tersebut tidak menjawab, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Suhardi Bin Talib menghubungi Saksi dan berkata "abang mau nya apa bang sekarang, abang makan Saksi kasih, tempat tinggal Saksi kasih, baru telat kasih makan sedikit udah ngomong kemana-mana, kami juga gak lama-lama letak orang di penampungan paling lama 2 (dua) hari udah berangkat ke malaysia" lalu Saksi menjawab "ya sudah bang jangan lama-lama bang kami tunggu disini di penampungan bang" lalu Terdakwa II Suhardi Bin Talib menjawab "nanti balik kerja agak sore Terdakwa II Suhardi Bin Talib ke penampungan" lalu komunikasi terputus. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada 3 (tiga) motor datang ke penampungan dan menurunkan 3 (tiga) orang PMI ilegal untuk masuk ke penampungan bersama dengan Saksi beserta Saudara Nugroho Sulistyo, diantaranya 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, mengetahui hal tersebut Saksi pun berkoordinasi dengan Tim 2 (tim tindak) agar memonitor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II Suhardi Bin Talib datang ke penampungan dan mengatakan kepada kami "malam jumat kita berangkat" setelah itu Terdakwa II Suhardi Bin Talib pergi meninggalkan penampungan Saksi dan Saudara Nugroho Sulistyo memberitahukan hal tersebut kepada Tim 2 agar memonitor dan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rancana agar semua pengurus berhasil di amankan. Adapun hasil perencanaan yang kami sepakati adalah Tim 2 (Tim Tindak) agar mengamankan para pengurus yaitu Terdakwa I Ismail Bin Talib dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib, sementara Saksi dan Saudara Nugroho Sulisty sebagai Tim 1 (Tim Penyamaran) akan menjaga dan mengamankan ke 3 (tiga) PMI illegal tersebut antisipasi dibawa kabur oleh orang suruhan pengurus. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Tim 2 (tim tindak) berhasil mengamankan Terdakwa I Ismail Bin Khairul di rumah nya yang beralamat di Tebing Barat, RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kababupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan awal Terdakwa I Ismail Bin Khairul mengaku selaku tekong untuk memberangkatkan PMI ke negara Malaysia atas perintah Terdakwa II Suhardi Bin Talib. Kemudian Tim pun melakukan pengembangan dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa II Suhardi Bin Talib di tepi jalan raya di Jalan Raja Oesman, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya terhadap Saudara Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan PMI ke negara malaysia, Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural beserta barang bukti dibawa ke Ditpolairud Polda kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang diminta oleh Para Terdakwa untuk memberangkatkan Saksi dan Saudara Nugroho Sulisty sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya 2 (dua) orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait memberangkatkan WNI ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut dan juga para Terdakwa bersama dengan Saudara Nugroho Sulisty selaku Tim 1 (Tim Penyamaran) dan Saksi Farhan Ar Rafii, Saksi Joni Eka Saputra, dan Saudara Raja Inal Siregar selaku Tim 2 (Tim Tindak);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta dokumen apapun untuk memenuhi persyaratan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah melakukan pengantaran sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali;
- Bahwa Saksi bertugas di Batek Kapal Polisi KP. JALAK-5002 pada

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;

- Bahwa jumlah personel yang melakukan *undercover* terhadap perkara ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri bersama rekan Saksi bernama Nugroho Sulistyoy;
- Bahwa cara Terdakwa I Ismail Bin Khairul menghubungi Saksi dalam kaitannya untuk masuk ke dalam rumah penampungan sebagai PMI Illegal yaitu Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Ismail Bin Khairul melalui Aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut di rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Penampungan sementara berada di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan yang membawa Saksi ke tempat penampungan sementara adalah Terdakwa II Suhardi Bin Talib.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Farhan Ar Rafii, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini karena sehubungan dengan diamankannya 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, dan Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan pengamanan tersebut;
- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut diamankan dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah penampungan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 5 (lima) orang tersebut berasal dari Saudara Marselinus Kopong yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Saudara Petrus Baltasar Notan yang berasal dari Nusa

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, Saudari Chaprila Yustina Bulu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal atas nama Teuku Alfiansyah dan Nugroho Sulisty;

- Bahwa selain mengamankan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal kami ada mengamankan 1 (satu) orang tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut Negara Malaysia yaitu atas nama Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan 1 (satu) orang pengurus dan kordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yaitu atas nama Terdakwa II Suhardi Bin Talib;

- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Tebing Barat Karimun sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal diamankan pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB di jalan Raja Usman Karimun pada saat sedang mengisi bensin di kios Bahan bakar minyak (BBM);

- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai pembererangkatan (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut dari 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa II Suhardi Bin Talib sebagai pengurus dan Koordinator pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal ke Negara Malaysia adalah dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul;

- Bahwa kronologi diamankannya 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan juga para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira siang hari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya terkait adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan PMI Non prosedural di Karimun, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Komandan Kapal Polisi KP Jalak-5002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Komisaris Polisi Zulfadli, S.ST., M.M., memerintahkan Saksi Teuku Alfiansyah, Saksi Joni Eka Saputra, Saksi sendiri, Saudara Nugroho Sulisty dan Saudara Raja Inal Siregar untuk berangkat ke Karimun. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB anggota Kapal Polisi KP JALAK-5002 Ditpolair

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpolairud Baharkam Polri berangkat ke Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Batam Jet 8 dan sampai di Karimun sekira pukul 09.30 WIB dan sesampainya di Karimun selanjutnya Saksi dan Tim mencari penginapan dan sekira pukul 10.00 WIB dapat penginapan Wisma Balai Indah dan kemudian kami masuk ke kamar 205 Wisma Balai Indah selanjutnya kami mengatur strategi membagi 2 (dua) Tim, Tim 1 (satu) sebagai Tim penyamaran yang terdiri dari Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو dan Tim 2 (dua) sebagai Tim Tindak yang terdiri dari Saksi Joni Eka Saputra, Saksi sendiri dan Saudara Raja Inal Siregar, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Tim 1 (satu) sebagai Tim penyamaran ke pelabuhan Domestik Karimun dan menghubungi Saudara Ismail Bin Khairul untuk meminta jemput seolah-olah mereka baru sampai di Karimun selanjutnya datang 2 (dua) unit ojek dan membawa Tim 1 yaitu Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو menuju ke sebuah Hotel yang bernama Rama Sinta Hotel Karimun sesampainya di Rama Sinta Hotel selanjutnya mereka dimasukkan ke kamar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit ojek menjemput Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو dan tarik 3 (tiga) menuju ke rumah penampungan namun ditengah perjalanan datang 1 (satu) unit ojek dan kemudian Saudara Nugroho Sulistyو pindah ke ojek yang baru tiba selanjutnya membawa mereka ke rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau setelah sampai di rumah penampungan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو disambut oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan kemudian menyuruh mereka untuk istirahat sedangkan Tim 2 memantau rumah tersebut dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim 2 mendapatkan informasi dari Tim 1 akan datang beberapa orang lagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal ke rumah penampungan, selanjutnya Tim 2 melakukan pemantauan di rumah tersebut namun yang datang tukang ojek yang mengantar Tim 1 tadi membawa makanan dan juga meminta sisa uang pembayaran pemberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) potong uang hotel dan rokok sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya tukang ojek tersebut pergi dan kami pun masih memantau

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran menunggu pengurus datang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kami di infokan oleh Tim 1 bahwa ada tambahan datang 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan di berangkatkan ke negara Malaysia yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki lalu kami jawab "oke kita tunggu" lalu dijawab oleh tim 1 "oke", selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Tim 1 menginfokan kepada kami Tim 2 bahwa malam ini akan datang pengurus lalu kami jawab "sabar dulu kita atur strategi penangkapannya" lalu dijawab Tim 1 "oke", selanjutnya belum sempat kami ke rumah penampungan sekira pukul 20.00 WIB kami dihubungi Tim 1 dan mengatakan "pengurus sudah pergi cuma sebentar aja kesini dan kemungkinan berangkat besok malam Jumat" lalu kami jawab "oke ga apa-apa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB kami mendapatkan informasi dari Tim 1 bahwa 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang bersama mereka di rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sudah diamankan dan meminta kami untuk mengamankan para terduga pelaku, kemudian sekira pukul 05.00 WIB kami (Tim 2) berhasil mengamankan Terdakwa I Ismail Bin Khairul di rumah nya yang beralamat di Tebing Barat, RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan dari hasil pemeriksaan awal Terdakwa I Ismail Bin Khairul mengaku selaku tekong untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal ke Negara Malaysia atas perintah Terdakwa II Suhardi Bin Talib kemudian Tim pun melakukan pengembangan dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa II Suhardi Bin Talib di tepi jalan raya, JL. Raja Usman, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri pada saat akan mengisi Bahan Bakar Minyak sepeda motor miliknya, selanjutnya terhadap Saudara Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/nakhoda Boat, Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan kordinator serta 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal beserta barang bukti dibawa ke hotel Karimun City untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju ke Sekupang dengan menggunakan Kapal Ferry Batam Jet 8 dan sampai di Sekupang sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya kami menuju kapal Polisi KP. Jalak-5002 sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya dibawa ke mako

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Sekupang Batam sekira pukul 16.00 WIB untuk diserahkan ke Penyidik Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait memberangkatkan WNI ke luar negeri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Ismail Bin Khairul adalah selaku tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal adalah dari 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa II Suhardi Bin Talib sebagai pengurus dan kordinator pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia adalah dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah melakukan pengantaran sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali;

- Bahwa barang bukti handphone sejumlah 2 (dua) unit masing-masing milik Para Terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait pemberangkatan PMI ilegal. Tiket kapal merupakan tiket dari ketiga orang korban WNI yang akan diberangkatkan oleh Para Terdakwa ke Malaysia, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Suhardi Bin Talib pada saat penangkapan;

- Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadapnya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Joni Eka Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini karena sehubungan dengan diamankannya 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, dan Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan pengamanan tersebut;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut diamankan dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah penampungan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 5 (lima) orang tersebut berasal dari Saudara Marselinus Kopong yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Saudara Petrus Baltasar Notan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Saudari Chaprila Yustina Bulu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal atas nama Teuku Alfiansyah dan Nugroho Sulisty;
- Bahwa selain mengamankan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal kami ada mengamankan 1 (satu) orang tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut Negara Malaysia yaitu atas nama Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan 1 (satu) orang pengurus dan kordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yaitu atas nama Terdakwa II Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Tebing Barat Karimun sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal diamankan pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB di jalan Raja Usman Karimun pada saat sedang mengisi bensin di kios Bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai pemberangkatan (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal tersebut dari 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa II Suhardi Bin Talib sebagai pengurus dan Koordinator pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal ke Negara Malaysia adalah dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul;
- Bahwa kronologi diamankannya 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan juga para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira siang hari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan PMI Non prosedural di Karimun, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Komandan Kapal Polisi KP Jalak-5002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Komisaris Polisi Zulfadli, S.ST., M.M., memerintahkan Saksi Teuku Alfiansyah, Saksi Farhan Ar Rafii, Saksi sendiri, Saudara Nugroho Sulistyو dan Saudara Raja Inal Siregar untuk berangkat ke Karimun. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB anggota Kapal Polisi KP JALAK-5002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berangkat ke Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Batam Jet 8 dan sampai di Karimun sekira pukul 09.30 WIB dan sesampainya di Karimun selanjutnya Saksi dan Tim mencari penginapan dan sekira pukul 10.00 WIB dapat penginapan Wisma Balai Indah dan kemudian kami masuk ke kamar 205 Wisma Balai Indah selanjutnya kami mengatur strategi membagi 2 (dua) Tim, Tim 1 (satu) sebagai Tim penyamaran yang terdiri dari Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو dan Tim 2 (dua) sebagai Tim Tindak yang terdiri dari Saksi Farhan Ar Rafii, Saksi sendiri dan Saudara Raja Inal Siregar, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Tim 1 (satu) sebagai Tim penyamaran ke pelabuhan Domestik Karimun dan menghubungi Saudara Ismail Bin Khairul untuk meminta jemput seolah-olah mereka baru sampai di Karimun selanjutnya datang 2 (dua) unit ojek dan membawa Tim 1 yaitu Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو menuju ke sebuah Hotel yang bernama Rama Sinta Hotel Karimun sesampainya di Rama Sinta Hotel selanjutnya mereka dimasukkan ke kamar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit ojek menjemput Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو dan tarik 3 (tiga) menuju ke rumah penampungan namun ditengah perjalanan datang 1 (satu) unit ojek dan kemudian Saudara Nugroho Sulistyو pindah ke ojek yang baru tiba selanjutnya membawa mereka ke rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau setelah sampai di rumah penampungan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Teuku Alfiansyah dan Saudara Nugroho Sulistyو disambut oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan kemudian menyuruh mereka untuk istirahat sedangkan Tim 2 memantau rumah tersebut dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim 2 mendapatkan informasi dari Tim 1 akan datang beberapa orang lagi Pekerja Migran

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PMI) Illegal ke rumah penampungan, selanjutnya Tim 2 melakukan pemantauan dirumah tersebut namun yang datang tukang ojek yang mengantarkan Tim 1 tadi membawa makanan dan juga meminta sisa uang pembayaran pemberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) potong uang hotel dan rokok sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya tukang ojek tersebut pergi dan kami pun masih memantau disepertaran menunggu pengurus datang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kami di infokan oleh Tim 1 bahwa ada tambahan datang 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan di berangkatkan ke negara Malaysia yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki lalu kami jawab "oke kita tunggu" lalu dijawab oleh tim 1 "oke", selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Tim 1 menginfokan kepada kami Tim 2 bahwa malam ini akan datang pengurus lalu kami jawab "sabar dulu kita atur strategi penangkapannya" lalu dijawab Tim 1 "oke", selanjutnya belum sempat kami ke rumah penampungan sekira pukul 20.00 WIB kami dihubungi Tim 1 dan mengatakan "pengurus sudah pergi cuma sebentar aja kesini dan kemungkinan berangkat besok malam Jumat" lalu kami jawab "oke ga apa-apa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB kami mendapatkan informasi dari Tim 1 bahwa 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang bersama mereka di rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sudah diamankan dan meminta kami untuk mengamankan para terduga pelaku, kemudian sekira pukul 05.00 WIB kami (Tim 2) berhasil mengamankan Terdakwa I Ismail Bin Khairul di rumah nya yang beralamat di Tebing Barat, RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan dari hasil pemeriksaan awal Terdakwa I Ismail Bin Khairul mengaku selaku tekong untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal ke Negara Malaysia atas perintah Terdakwa II Suhardi Bin Talib kemudian Tim pun melakukan pengembangan dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa II Suhardi Bin Talib di tepi jalan raya, JL. Raja Usman, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri pada saat akan mengisi Bahan Bakar Minyak sepeda motor miliknya, selanjutnya

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong/nakhoda Boat, Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan kordinator serta 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal beserta barang bukti dibawa ke hotel Karimun City untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju ke Sekupang dengan menggunakan Kapal Ferry Batam Jet 8 dan sampai di Sekupang sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya kami menuju kapal Polisi KP. Jalak-5002 sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya dibawa ke mako Ditpolairud Sekupang Batam sekira pukul 16.00 WIB untuk diserahkan ke Penyidik Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait memberangkatkan WNI ke luar negeri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Ismail Bin Khairul adalah selaku tekong/nakhoda yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal adalah dari 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa II Suhardi Bin Talib sebagai pengurus dan kordinator pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia adalah dari Terdakwa I Ismail Bin Khairul;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah melakukan pengantaran sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadapnya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Petrus Baltasar Notan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan salah satu dari PMI (Pekerja Migran Indonesia) illegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia yang diamankan di rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diberangkatkan ke negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban bersama 2 (orang) PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diberangkatkan ke Negara Malaysia yaitu bernama Marselinus Kopong dan Chapila Yustina Bulu;
- Bahwa Saksi Korban selama ia berada di sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang mengurus dan memberi makan saksi adalah Terdakwa Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa Suhardi Bin Talib, semua keperluan telah di sediakan oleh Terdakwa Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi Korban melihat Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak ada memiliki izin dari pemerintah dan tidak ada dilengkapi dengan papan nama perusahaan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang resmi;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Malaysia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 di kampung saya sedang duduk bersama saudara saya yaitu Saudara Marselinus Kopong, ada teman lama kami yaitu Saudara Kori Lamak Als Gomez yang bekerja di Malaysia menghubungi saya via telephone sekedar menanyakan kabar dan bercerita, pada saat itu kami sudah tidak bekerja dikarenakan gaji yang kecil, mendengar itu Saudara Kori Lamak Als Gomez menawarkan kepada kami untuk bekerja di Malaysia sebagai petani di perkebunan sayur dikarenakan gaji di Malaysia yang cukup besar yaitu sebesar RM 1500 ringgit. Mendengar itu kami pun ingin dan bertanya kepada Saudara Kori Lamak Als Gomez “bagaimana cara nya kami ke Malaysia, kami belum pernah ke sana” Kemudian Saudara Kori Lamak Als Gomez mengatakan “yauda nanti aku bantu, kalian pergi saja ke batam, nanti saya carikan tekong yang bisa bawa kalian ke Malaysia”. Lalu kami menanyakan kembali “kami mau, tapi kami tidak ada uang untuk upah keberangkatan ke Malaysia” kemudian ia menjawab “yauda aku bayarkan saya dulu upah keberangkatan kalian ke tekong, nanti setelah sampai di Malaysia dan sudah bekerja dan mendapatkan gaji baru kalian ganti uang jasa keberangkatan kalian ke Malaysia”. Lalu kami menjawab “baik

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah kami mau". Setelah itu percakapan selesai dan kamipun mulai mempersiapkan keperluan kami untuk berangkat ke negara Malaysia dan berpamitan dengan keluarga. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WITA kami berangkat dari kampung menuju Kota Lewoleba untuk pergi membeli tiket kapal Pelni, sesampainya disana kami membeli tiket kapal Pelni tujuan Lembata NTT menuju Kijang Kepulauan Riau, keberangkatan pukul 02.00 WITA. Setelah mendapatkan tiket kapal kemudian kami pergi kerumah keluarga Saudara Marselinus Kopong yang berada di kota lewoleba tidak jauh dari pelabuhan tersebut untuk istirahat menunggu keberangkatan kapal. Selanjutnya mendekati jam keberangkatan kami kembali ke pelabuhan dan menaiki kapal Pelni dan berangkat pukul 02.00 WITA menuju Kijang Kepulauan Riau. Selanjutnya Pada hari Jumat 28 Maret 2025, sekira pukul 11.00 WIB para Saksi Korban sampai di pelabuhan Kijang Kepulauan Riau. Kamipun menghubungi keluarga yang berada di Batam untuk minta bantuan karna kami tidak tau menau di daerah Kepulauan Riau ini, kamipun diarahkan untuk menghubungi calo charter mobil yang bisa menghantarkan kami ke rumah saudara yang berada di batam, kemudian kamipun di antarkan menggunakan mobil melewati pelabuhan Roro Uban menuju Batam, sekira pukul 15.00 WIB kami sampai di rumah saudara yang beralamat di Bukit Kamboja, Dapur 12, Batam. Sesampainya di sana kamipun istirahat. Selama di Batam kamipun berkoordinasi dengan Saudara Kori Lamak Als Gomez terkait keberangkatan ke negara Malaysia, kami pun di berikan kontak *Handphone* Saudara Amar selaku orang yang akan mengurus/mengarahkan kami selama di kepulauan Riau. Selanjutnya kamipun berkoordinasi dengan Saudara Amar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB datang saudara dari Saudara Marselinus Kopong seorang perempuan Saudari Chaprila Yustina Bulu ingin bersama sama dengan kami berangkat ke Negara Malaysia, kemudian sekira pukul 11.00 WIB kami berangkat menggunakan taxi menuju pelabuhan Harbourbay untuk membeli tiket tujuan Tanjung Balai Karimun, kami ber 3 (tiga) pun menaiki kapal dan berangkat menuju Tanjung Balai Karimun pukul 13.00 WIB. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun kami di jemput oleh 3 orang yang tidak saya kenal menggunakan sepeda motor mengaku orang suruhan dari Saudara Amar, kemudian kami di bawa ke sebuah Rumah penampungan yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disana kami di tempatkan sementara menunggu keberangkatan ke negara Malaysia, sesampainya di rumah tersebut sudah ada 2 (dua) PMI ilegal lain yang sudah terlebih dahulu berada disana, kami pun ngobrol dan saling bertanya, yang mana dari pengakuan 2 (dua) orang laki laki tersebut mereka dikirim dari Jawa, dan bekerja sebagai penjual bakso dan penjual jamu, ingin berangkat ke Malaysia, sama seperti para Saksi Korban yang akan berangkat ke negara Malaysia, pada saat bercerita sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa Suhardi selaku pengurus para Saksi Korban selama tinggal di tempat penampungan tersebut, Terdakwa II Suhardi Bin Talib memberi para Saksi Korban makan dan memberi keperluan lainnya, setelah makan kami pun beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pada saat para Saksi Korban sedang tidur, tiba” pintu rumah penampungan tersebut sudah terbuka dan ada beberapa orang mengaku Personil Kepolisian dari Baharkam Polri menanyai terkait keberadaan dan tujuan kami di penampungan tersebut, dikarenakan para Saksi Korban mengakui akan berangkat ke negara Malaysia para Saksi Korban pun diamankan dan dibawa ke Karimun Hotel, tidak berselang lama kami di pertemuan dengan Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib yang mengaku sebagai pengurus keberangkatan kami ke negara Malaysia, kemudian terhadap para Saksi Korban ke 3 (tiga) PMI Illegal beserta Terdakwa Suhardi dan Terdakwa Ismail selaku pengurus keberangkatan PMI Illegal ke negara Malaysia, beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Marselinus Kopong, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan salah satu dari PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia yang diamankan di rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diberangkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa saksi Korban bersama 2 (orang) PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diberangkatkan ke Negara Malaysia yaitu bernama Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu;

- Bahwa Saksi Korban selama ia berada di sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang mengurus dan memberi makan saksi adalah Terdakwa Suhardi Bin Talib;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa Suhardi Bin Talib, semua keperluan telah di sediakan oleh Terdakwa Suhardi Bin Talib;

- Bahwa Saksi Korban melihat Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak ada memiliki izin dari pemerintah dan tidak ada dilengkapi dengan papan nama perusahaan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang resmi;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Malaysia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 di kampung Saksi Korban, pada saat sedang duduk bersama saudara Saksi Korban yaitu Saudara Petrus Baltasar Notan, ada teman lama kami yaitu Saudara Kori Lamak Als Gomez yang bekerja di Malaysia menghubungi Saudara Petrus Baltasar Notan via telephone sekedar menanyakan kabar dan bercerita, pada saat itu Saksi Korban sudah tidak bekerja dikarenakan gaji yang kecil, mendengar itu Saudara Kori Lamak Als Gomez menawarkan kepada Saksi Korban untuk bekerja di Malaysia sebagai petani di perkebunan sayur di Malaysia dikarenakan gaji di Malaysia yang cukup besar yaitu sebesar RM 1500 ringgit. Mendengar itu kami pun ingin dan bertanya kepada Saudara Kori Lamak Als Gomez “bagaimana cara nya kami ke Malaysia, kami belum pernah ke sana” Kemudian Saudara Kori Lamak Als Gomez mengatakan “yauda nanti aku bantu, kalian pergi saja ke batam, nanti saya carikan tekong yang bisa bawaan kalian ke Malaysia”. Lalu Saksi Korban menanyakan kembali “kami mau, tapi kami tidak ada uang untuk upah keberangkatan ke Malaysia”

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia menjawab “yauda aku bayarkan saya dulu upah keberangkatan kalian ke tekong, nanti setelah sampai di Malaysia dan sudah bekerja dan mendapatkan gaji baru kalian ganti uang jasa keberangkatan kalian ke Malaysia”. Lalu Saksi Korban menjawab “baik lah kami mau”. Setelah itu percakapan selesai dan Saksi Korban pun mulai mempersiapkan keperluan kami untuk berangkat ke negara Malaysia dan berpamitan dengan keluarga. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Korban berangkat dari kampung menuju Kota Lewoleba untuk pergi membeli tiket kapal Pelni, sesampainya disana kami membeli tiket kapal Pelni tujuan Lembata NTT- Kijang Kepulauan Riau, keberangkatan pukul 02.00 WITA. Setelah mendapatkan tiket kapal kemudian Saksi Korban pergi kerumah keluarga saya yang berada di kota lewoleba tidak jauh dari pelabuhan tersebut untuk istirahat menunggu keberangkatan kapal. Selanjutnya mendekati jam keberangkatan Saksi Korban kembali ke pelabuhan dan menaiki kapal Pelni dan berangkat pukul 02.00 WITA menuju Kijang Kepulauan Riau. Selanjutnya Pada hari Jumat 28 Maret 2025, sekira pukul 11.00 WIB kami sampai di pelabuhan Kijang Kepulauan Riau. Kamipun menghubungi keluarga yang berada di Batam untuk minta bantuan karna kami tidak tau menau di daerah Kepulauan Riau ini, kamipun diarahkan untuk menghubungi calo charter mobil yang bisa menghantarkan kami ke rumah saudara yang berada di batam, kemudian kamipun di antarkan menggunakan mobil melewati pelabuhan roro uban menuju Batam, sekira pukul 15.00 WIB kami sampai di rumah saudara yang beralamat di Bukit Kamboja, Dapur 12, Batam. Sesampainya di sana kamipun istirahat Selama di Batam kamipun berkoordinasi dengan Saudara. Kori Lamak Als Gomez terkait keberangkatan ke negara Malaysia, kami pun di berikan kontak Handphone s. AMAR (082169326832) selaku orang yang akan mengurus/mengarahkan kami selama di kepulauan riau. Selanjutnya kamipun berkoordinasi dengan Saudara Amar. Saya juga berkomunikasi dengan saudara/bibi saya yang ingin berangkat juga ke negara Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban di menghubungi saudara/bibi saya yaitu Saudarai. Chaprila Yustina Bulu dan mengatakan “Ina datang sudah ke rumah sini, kita sudah mau berangkat ke pelabuhan” lalu ia menjawab “iya oke abang, kirimkan lokasi rumah abang biar Ina kesana” lalu Saksi Korban mengirimkan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat tinggalnya Saksi Korban tersebut, kemudian sekira 09.00 WIB tiba lah Saudarai. Chaprila Yustina Bulu di rumah, kemudian kami persiapan, sekira pukul 11.00 WIB kami berangkat menggunakan taxi menuju pelabuhan Harbourbay untuk membeli tiket tujuan Tanjung Balai Karimun, kami ber 3 (tiga) pun menaiki kapal dan WIB berangkat menuju Tanjung Balai Karimun pukul 13.00 WIB. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun kami di jemput oleh 3 orang yang tidak Saksi Korban kenal menggunakan sepeda motor mengakorang suruhan dari Saudara Amar, kemudian para Saksi Korban di bawa ke sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disana para Saksi Korban di tempatkan sementara menunggu keberangkatan ke negara malaysia, sesampainya di rumah tersebut sudah ada 2 (dua) PMI ilegal lain yang sudah terlebih dahulu berada disana, kami pun ngobrol dan saling bertanya, yang mana dari pengakuan 2 (dua) orang laki laki tersebut mereka dikirim dari jawa, dan bekerja sebagai penjual bakso dan penjual jamu, ingin berangkat ke malaysia, sama seperti kami yang akan berangkat ke negara Malaysia, pada saat bercerita sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki mengaku bernama Saudara Suhardi selaku pengurus kami selama tinggal di tempat penampungan tersebut, Saudara. Suhardi memberi kami makan dan memberi keperluan lainnya, setelah makan kamipun beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pada saat kami sedang tidur, tiba” pintu rumah penampungan tersebut sudah terbuka dan ada beberapa orang mengaku personil kepolisian dari Baharkam Polri menanyai terkait keberadaan dan tujuan kami di penampungan tersebut, dikarenakan kami mengakui akan berangkat ke negara Malaysia kami pun diamankan dan dibawa ke Karimun Hotel, tidak berselang lama kami di pertemuan dengan Saudar Ismail dan Saudara Suhardi yang mengaku sebagai pengurus keberangkatan kami ke negara Malaysia, kemudian terhadap kami ke 3 (tiga) PMI Illegal beserta Saudara Suhardi dan Saudara Ismail selaku pengurus keberangkatan PMI Illegal ke negara Malaysia, beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Chaprila Yustina Bulu, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan salah satu dari PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia yang diamankan di rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diberangkatkan ke negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa saksi Korban bersama 2 (orang) PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diberangkatkan ke Negara Malaysia yaitu bernama Petrus Baltasar Notan dan Marselinus Kopong;
- Bahwa Saksi Korban selama berada di sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang mengurus dan memberi makan saksi adalah Terdakwa Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa Suhardi Bin Talib, semua keperluan telah di sediakan oleh Terdakwa Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi Korban melihat Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak ada memiliki izin dari pemerintah dan tidak ada dilengkapi dengan papan nama perusahaan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang resmi;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Malaysia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia).
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Saksi Korban berada di rumah keluarga yang beralamat di perum. Putra Jaya, cluster I blok C No. 3, Kelurahan Tanjung Uncang, Kelurahan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri, Saksi Korban dihubungi oleh ayah Saksi Korban dan menanyakan kabar sembari bercerita, kemudian ayah menanyakan apakah mau ke Malaysia ikut ayah & ibu dikarenakan kedua orangtua Saksi tinggal di Johor Baru Malaysia. Saksi Korban pun mengatakan "ingin ke Malaysia dikarenakan di batam juga Saksi Korban tidak bekerja dan Saksi juga rindu sama orangtua". Mendengar hal itu ayah Saksi

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menawarkan “jika mau nanti ayah carikan pengurus yang bisa berangkatkan ke negara Malaysia” lalu Saksi Korban mengatakan “oke bapa” Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 ayah menghubungi via Whatsapp dan mengatakan “nanti ada abang Marsel mau masuk Malaysia, nanti Ina masuk Malaysia sama mereka aja” lalu Saksi Korban menjawab “Abang Marsel siapa bapa? Ina tidak kenal” lalu ayah Saksi Korban menjawab “itu saudara kita juga, Ina panggil 38 dia abang, dia panggil Ina Bibi, nanti bapa kirim nomor abang Marsel, itu nomor Ina juga sudah bapa kasih ke abang Marsel nanti dia hubungi Ina itu”, lalu Saksi Korban menjawab “Oke bapa” Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saudara Marsel menghubungi Saksi Korban dan memperkenalkan diri, kamipun bercerita terkait rencana keberangkatan kami ke Negara Malaysia. Dan Saksi Korban menanyakan “kapan jalan bang?” lalu Saudara Marsel menjawab “tunggu abang Kori di Malaysia gaji baru kita masuk Malaysia, tanggal 5 April sepertinya abang itu gaji, paling tanggal 7 april kita berangkat ke Malaysia” lalu Saksi Korban menjawab “baik lah abang, nanti kabari Ina ya” lalu Saudara Marsel menjawab “oke bibi”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban di hubungi oleh Saudara Marsel dan mengatakan “Ina datang sudah ke rumah sini, kita sudah mau berangkat ke pelabuhan” lalu Saksi Korban menjawab “iya oke abang, kirimkan lokasi rumah abang biar Ina kesana” lalu Saudara Marsel mengirimkan lokasi tempat tinggalnya, Saksi Korban pun kemudian bersiap” dan meminta antar oleh saudara Saksi Korban, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Korban berjumpa dengan Saudara Marselinus Kopong dan Saudara Petrus Baltasar Notan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB kami memesan taxi dan berangkat ke pelabuhan Harbourbay, sesampainya di Harbourbay Para Saksi Korban membeli tiket kapal tujuan Tanjung Balai Karimun, lalu Para Saksi Korban masuk ke dalam kapal dan berangkat ke Tanjung Balai Karimun pada pukul 13.00 WIB, Sesampainya di Tanjung Balai Karimun Para Saksi Korban di jemput oleh 3 (tiga) orang yang Saksi Korban tidak kenal menggunakan sepeda motor mengaku orang suruhan dari pengurus Para Saksi Korban, kemudian Para Saksi Korban di bawa ke sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disana Para Saksi Korban di tempatkan sementara menunggu

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



keberangkatan ke Negara Malaysia, sesampainya di rumah tersebut sudah ada 2 (dua) PMI ilegal lain yang sudah terlebih dahulu berada disana, Para Saksi Korban pun ngobrol dan saling bertanya, yang mana dari pengakuan 2 (dua) orang laki laki tersebut mereka dikirim dari Jawa, dan bekerja sebagai penjual bakso dan penjual jamu, ingin berangkat ke Malaysia, sama seperti Para Saksi Korban yang akan berangkat ke negara Malaysia, pada saat bercerita sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki mengaku Bernama Terdakwa Suhardi Bin Talib selaku pengurus kami selama tinggal di tempat penampungan tersebut, Terdakwa Suhardi Bin Talib memberi Para Saksi Korban makan dan memberi keperluan lainnya, setelah makan Para Saksi Korban pun beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Para Saksi Korban sedang tidur, tiba-tiba pintu rumah penampungan tersebut sudah terbuka dan ada beberapa orang mengaku personil kepolisian dari Baharkam Polri menanyai terkait keberadaan dan tujuan Para Saksi Korban di penampungan tersebut, dikarenakan Para Saksi Korban mengakui akan berangkat ke negara Malaysia Para Saksi Korban pun diamankan dan dibawa ke Karimun Hotel, tidak berselang lama Para Saksi Korban di pertemuan dengan Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib yang mengaku sebagai pengurus keberangkatan kami ke negara Malaysia, kemudian terhadap kami ke 3 (tiga) PMI Illegal beserta Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus keberangkatan PMI Illegal ke negara Malaysia, beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dijanjikan akan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel di negara Malaysia dengan gaji seribu enam ratus ringgit perbulan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Titi Delima Panjaitan, S.H., M.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Analis Tenaga Kerja BP3MI Kepulauan Riau yang akan memberikan keterangan perihal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tanjungpinang dengan Nomor SP.777/BP3I23/HK.07.04/IV/2025 tanggal 16 April 2025, perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan terlapor atas nama Ismail Bin Khairul dan atas nama Suhardi Bin Talib, berdasarkan adanya surat Penyidik Ditpolairud Nomor: B/135/IV/RES.1.16./2025/Ditpolairud tanggal 11 April 2025 kepada Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tanjungpinang perihal bantuan permintaan keterangan ahli hukum dibidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan orang yang bernama Ismail Bin Khairul dan Suhardi Bin Talib dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus dan memberi makan para PMI ilegal selama berada di sebuah Rumah penampungan yang beralamat di Sememal, RT/RW 001/001. Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku pengurus dan tekong/nakhoda Boat pancung bermesin tempel merk Yamaha 40 PK x 2 yang akan memberangkatkan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke negara Malaysia sudah dapat memenuhi unsur orang perseorangan dan merupakan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan/dilarang. Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 bahwa orang perorangan tidak dibenarkan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Ahli berpendapat Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun Terdakwa pada penjelasan di atas, bahwa terhadap ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia tersebut, yaitu Saudara Petrus Baltasar Notan, Saudara Marselinus Kopong dan Saudari Chaprila Yustina Bulu menerangkan bahwa keberangkatan mereka ke negara Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia tidak melalui perusahaan P3MI, tetapi melalui

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan yaitu melalui Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul, para calon PMI ilegal tersebut juga tidak ada memiliki Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri yaitu berupa sertifikat keterampilan atau pernah mengikuti pelatihan yang sah dari lembaga pelatihan untuk bekerja di negara Malaysia;

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negar Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti yang menerangkan bahwa Saudara Petrus Baltasar Notan, Saudara Marselinus Kopong dan Saudari Chaprila Yustina Bulu yang akan berangkat ke Negara Malaysia akan bekerja dan menerima upah dapat dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memiliki persyaratan seperti yang dituangkan didalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul tidak ada memiliki perusahaan yang berbadan hukum di indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melainkan hanya orang perseorangan saja, oleh sebab itu maka saya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul sudah dapat dikategorikan bagian daripada melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, oleh karena itu saya berpendapat bahwa terhadap unsur Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri telah terpenuhi;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa perbuatan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul terbukti melanggar ketentuan undang undang yang berlaku, yang mana kedua Terdakwa telah menempatkan Saudara Petrus Baltasar Notan, Saudara Marselinus Kopong dan Saudari Chaprila Yustina Bulu di sebuah rumah penampungan tidak resmi yang beralamat di Sememal RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengurus para PMI ilegal, dan akan memberangkatkan para PMI ilegal tersebut menggunakan speedboat ke negara malaysia. Yang mana para Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan yang berbadan hukum di indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melainkan hanya orang perseorangan saja dan korban Saudara Petrus Baltasar Notan, Saudara Marselinus Kopong dan Saudari Chaprila Yustina Bulu yang akan berangkat ke Negara Malaysia tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan seperti Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja. Keseluruhan perbuatan tersebut diakui dan dibenarkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan dan sudah memenuhi unsur Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b, huruf d dan huruf e;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul yang akan memberangkatkan Saudara Petrus Baltasar Notan, Saudara Marselinus Kopong dan Saudari Chaprila Yustina Bulu ke Negara Malaysia dan mendapat keuntungan dari biaya pemberangkatan ke malaysia sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja yaitu akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melainkan hanya orang perseorangan saja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ismail Bin Khairul:

- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul membenarkan keterangan yang telah Terdakwa I Ismail Bin Khairul berikan dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul ditangkap ditangkap Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri karena selaku Nakhoda Speedboat membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke negara Malaysia yaitu sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul diamankan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.35 WIB di rumah Terdakwa I Ismail Bin Khairul yang beralamat Tebing Barat RT/RW 005/002 Kel. Tebing, Kec. Tebing Kab. Karimun Provinsi Kepri kemudian Terdakwa I Ismail Bin Khairul menunjukkan pengurus keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ilegal ke negara Malaysia atas nama Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suhardi Bin Talib di Jl. Raja Usman Batu Lipai Kabupaten Karimun kemudian Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib dipertemukan dengan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan kemudian diamankan pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa nama-nama 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal yang diamankan oleh petugas Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tersebut adalah Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut berasal dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul rencananya akan membawa ke 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut ke negara Malaysia

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarana Speedboat Pancung Kayu bermesin temple merek Yamaha 2 x 40 PK;

- Bahwa keberadaan Speedboat saat ini berada di Kampung Baru Pasir Panjang Karimun sedang dalam perbaikan;
- Bahwa upah yang Terdakwa I Ismail Bin Khairul terima untuk menjadi nakhoda Speedboat untuk membawa para Pekerja Migran Indonesia illegal ke negara Malaysia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sekali berangkat dan apabila ada penumpang yang pulang dari negara Malaysia Terdakwa I Ismail Bin Khairul mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul sudah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal Sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sarana Speedboat Pancung Kayu bermesin temple merk Yamaha 2 X 40 PK membawa para Pekerja Migran Indonesia illegal;
- Bahwa Pemilik Speedboat Pancung Kayu bermesin temple merk Yamaha 2 X 40 PK itu adalah Terdakwa II Suhardi Bin Talib;
- Bahwa pada saat membawa ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia illegal kenegara Malaysia tidak ada dilengkapi dengan dokumen perjalanan ke luar negeri
- Bahwa Saksi Marselinus Kopong, Saksi Petrus Baltasar Notan dan Saksi Chaprila Yustina Bulu tidak ada memiliki Kompetensi untuk bekerja diluar negeri/negara Malaysia yaitu berupa sertifikat keterampilan;
- Bahwa rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah bukan rumah tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul tahu bahwa memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Negara lain dengan tidak resmi adalah tindakan yang melanggar Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul sama sekali tidak ada memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri dalam hal ini Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan sebagai Nakhoda Speedboat yang akan membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Malaysia tepatnya di sungai Sanglang dan mencari Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu atas nama Saksi T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyو yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul sudah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau milik Terdakwa I Ismail Bin Khairul yang merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait pemberangkatan PMI ilegal dan Tiket kapal merupakan tiket dari ketiga orang korban WNI yang akan diberangkatkan oleh Para Terdakwa ke Malaysia;
- Bahwa keuntungan pertama yang didapatkan oleh Terdakwa I Ismail Bin Khairul sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul mempunyai tanggungan seorang istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul berharap kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I Ismail Bin Khairul diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim karena Terdakwa I Ismail Bin Khairul sangat menyesali perbuatannya, merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Suhardi Bin Talib:

- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib membenarkan keterangan yang telah Terdakwa II Suhardi Bin Talib berikan dan Terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib ditangkap Ditpolair Korpolaيرud Baharkam Polri karena Terdakwa II Suhardi Bin Talib selaku pengurus yang turut serta memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa II Suhardi Bin Talib berawal dari hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa II Suhardi Bin Talib berada di kios minyak di jalan Raja Usman sedang mengisi bahan bakar sepeda motor tiba-tiba Terdakwa II Suhardi Bin Talib didatangi oleh sebuah mobil warna hitam dan keluar petugas Kepolisian dari Mabes (Ditpolair Korpolaيرud Baharkam Polri) dan membawa Terdakwa II Suhardi Bin Talib masuk kedalam mobil warna hitam tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa II Suhardi Bin Talib "kenal ga sama orang ini" lalu Terdakwa II Suhardi Bin Talib jawab "kenal yaitu Terdakwa I Ismail Bin Khairul selaku tekong speedboat yang akan memberangkatkan Pekerja

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa II Suhardi Bin Talib bersama Terdakwa I Ismail Bin Khairul dibawa ke kamar nomor 114 setelah pintu kamar hotel dibuka Terdakwa II Suhardi Bin Talib melihat 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang Terdakwa urus untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa nama-nama 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal yang diamankan oleh petugas Kepolisian Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri tersebut adalah Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut berasal dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang Terdakwa II Suhardi Bin Talib urus tersebut bisa sampai di Tanjung Balai Karimun berawal pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 12.32 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan mengatakan kepada Terdakwa II Suhardi Bin Talib untuk menjemput 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal selanjutnya Terdakwa II Suhardi Bin Talib jawab "oke", kemudian Terdakwa II Suhardi Bin Talib menyuruh tukang ojek sebanyak 2 (dua) unit ojek untuk menjemput 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya dibawa ke rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sambil memberikan share lock lokasi rumah penampungan sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib menuju ke rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau untuk menunggu kedatangan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang dijemput oleh ojek, sekira pukul 15.30 WIB datang datang 2 (dua) ojek yang Terdakwa II Suhardi Bin Talib pesan tadi membawa masing-masing 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal setelah sampai di rumah penampungan selanjutnya Terdakwa II Suhardi Bin Talib membuka pintu rumah dan menyuruh kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk istirahat menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 14.49 WIB Terdakwa II Suhardi Bin Talib dihubungi saudara Blek yang berada di Negara Malaysia dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di pelabuhan Tanjung Balai karimun lalu Terdakwa II Suhardi Bin Talib jawab "oke", selanjutnya Terdakwa

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Suhardi Bin Talib memesan 3 (tiga) unit ojek (dua unit ojek yang kemarin jemput), untuk menjemput 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya dibawa ke rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya sekira pukul 16.08 WIB Terdakwa dihubungi oleh tukang ojek dan mengatakan bahwa 3 (tiga) orang yang dijemput sudah sampai di rumah lalu Terdakwa II Suhardi Bin Talib jawab "oke", kemudian sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa II Suhardi Bin Talib menuju ke rumah penampungan dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya Terdakwa II Suhardi Bin Talib memantau dari luar rumah untuk memastikan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut sudah sampai di rumah penampungan, selanjutnya Terdakwa II Suhardi Bin Talib pergi untuk mencari makan untuk ke 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan kemudian mengantarkan makanan kepada ke 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut setelah mengantarkan makanan tersebut lalu Terdakwa II Suhardi Bin Talib mengatakan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk menunggu pemberangkatan, kemudian Terdakwa II Suhardi Bin Talib pulang kerumah;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda beat street adalah milik adik kandung Terdakwa II Suhardi Bin Talib bernama Sumiyati. Sepeda motor tersebut Terdakwa II Suhardi Bin Talib gunakan untuk mobilitas membeli dan mengantar keperluan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di tempat penampungan;
- Bahwa Saksi Sumiyati tidak tahu penggunaan sepeda motor miliknya untuk memberi makan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal pada saat di rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa cara pemberangkatan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat pancung bermesin tempel merek Yamaha 40 PK x 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa I Ismail Bin Khairul;
- Bahwa biaya yang Terdakwa II Suhardi Bin Talib minta untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib sudah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal Sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pemilik rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah saudara Jungkar yang Terdakwa sewa dari saudara Jungkar perbulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yaitu Saksi Teuku Alfiansyah (petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal) dan saudara Nugroho Sulistyo (petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal) ditampung selama 2 (dua) hari sedangkan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atas nama Saksi Marselinus Kopong, Saksi Petrus Baltasar Notan dan Saksi Haprila Yustina Bulu ditampung selama 1 (satu) hari;
- Bahwa rumah penampungan yang beralamatkan di Sememal RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah bukan rumah tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib tahu memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Negara lain dengan tidak resmi adalah tindakan yang melanggar Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib sama sekali tidak ada memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri dalam hal ini Negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan pertama yang didapatkan oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hijau milik Terdakwa II Suhardi Bin Talib merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait pemberangkatan PMI ilegal dan Tiket kapal merupakan tiket dari ketiga orang korban WNI yang akan diberangkatkan oleh Para Terdakwa ke Malaysia, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW merupakan kendaraan milik Adik Terdakwa II Suhardi Bin Talib yang bernama Sumiyati;
- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib mempunyai tanggungan seorang istri dan anak;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib berharap kepada Majelis Hakim agar Terdakwa II Suhardi Bin Talib diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim karena Terdakwa II Suhardi Bin Talib sangat menyesali perbuatannya, merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk menyiapkan penampungan dan menyediakan makanan serta kebutuhan lainnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Sumiyati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi terkait barang bukti sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi membelinya dengan cara mengangsur/cicilan dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa Sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun Saksi meminjamkannya kepada Terdakwa II Suhardi Bin Talib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengurus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib meminjam Sepeda Motor dengan alasan pergi ke laut;
- Bahwa sepeda motor Saksi ada dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi berharap motor bisa dikembalikan kepada Saksi yang saat ini merupakan pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Suhardi Bin Talib memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junaidi;
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi BP 3655 KW;
4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Sumiyati;
5. Rincian Pembayaran Angsuran tanggal 10 Juni 2025 dan 7 Mei 2025 menerangkan pada pokoknya Pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam BP 3655 KW bulan Juni (cicilan kelima) dan Mei (cicilan keempat) sejumlah masing-masing setiap bulannya Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Rincian Pembayaran Angsuran tanggal 15 Agustus 2025 dan 14 Juli 2025 menerangkan pada pokoknya Pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam BP 3655 KW bulan Agustus (cicilan ketujuh) dan Juli (cicilan keenam) sejumlah masing-masing setiap bulannya Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Surat Keterangan tanggal 10 Juni 2025 menerangkan pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor kendaraan BP 3655 KW, nomor rangka MH1JM8217MK325634 dan nomor mesin JM821324435 adalah milik betul motor milik atas nama Sumiyati dan masih aktif dalam cicilan di Dealer Fernando Motor;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A58 warna hijau tosca beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082173094382;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hijau tosca beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 1 082286337707 dan Nomor Handphone 2 +60178338676;
3. 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW;
4. 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Petrus Baltasar Notan;
5. 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Marselinus Kopong;
6. 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Chaprila Yustina Bulu;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan telah disita sesuai Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga seluruh barang bukti di atas dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.35 WIB di rumah Terdakwa I Ismail Bin Khairul yang beralamat Tebing Barat RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa berada di kios minyak di jalan Raja Usman karena melakukan tindak pidana terkait pemberangkatan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia secara illegal atas nama Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan ke 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut berasal dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur dan 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia;
2. Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong dihubungi oleh Saudara Kori Lamak Gomez dan ditawarkan untuk bekerja di negara Malaysia sebagai petani dengan gaji sejumlah seribu lima ratus ringgit dan atas tersebut, saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada saudara Kori Lamak Gomez setelah saksi Marselinus Kopong dan saksi Petrus Baltasar Notan menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tiba di kota Batam pada tanggal 28 Maret 2025. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong dan saksi Chaprila Yustina Bulu berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan dibantu oleh saudara Amar yang mengaku sebagai orang suruhan saudara Kori Lamak Gomez. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dijemput orang suruhan Terdakwa

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Suhardi Bin Talib dan dibawa ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sesampainya di rumah tersebut sudah ada 2 (dua) PMI lain yaitu Saksi T. Alfiansyah dan saudara Nugroho Sulistyو yang sudah terlebih dahulu berada di rumah penampungan tersebut yang juga akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Para Terdakwa;

3. Bahwa selama menunggu keberangkatan ke Malaysia, Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan, Chaprila Yustina Bulu, T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyو disuruh Terdakwa II Suhardi Bin Talib untuk tinggal di sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib juga yang menyediakan makanan dan keperluan lainnya bagi Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu;

4. Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan sebagai nakhoda/tekong untuk membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut ke negara Malaysia tepatnya di Sungai Sanglang dengan menggunakan sarana Speedboat Pancung Kayu bermesin temple merek Yamaha 2 x 40 PK dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan mencari Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu atas nama Saksi T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyو yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai Pekerja Migran Indonesia;

5. Bahwa Terdakwa II Suhardi Bin Talib berperan sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk menyiapkan penampungan dan menyediakan makanan serta kebutuhan lainnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

6. Bahwa saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong, saksi Chaprila Yustina Bulu, saksi T. Alfiansyah dan saudara Nugroho Sulistyو yang akan diberangkatkan oleh Para Terdakwa ke Malaysia tanpa ada program asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri;

7. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan badan hukum dan tidak mempunyai badan hukum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mempunyai izin untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja keluar negeri untuk memberangkatkan saksi korban Petrus Baltasar Notan, Marselinus Kopong dan Chaprilia Yustina Bulu;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga Para Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja migran,

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib dapat dikategorikan sebagai orang perseorangan dikarenakan Para Terdakwa merupakan individu atau subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memberikan secara khusus mengenai definisi dari melaksanakan penempatan. Namun dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan tentang *Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:*

- A. *Badan;*
- B. *Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau*
- C. *Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan atau pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terbatas hanya pada Badan dan Perusahaan yang merupakan pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan dari pemerintah melalui instansi terkait, sehingga orang perseorangan tentulah dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa secara terminologi, penempatan dapat diartikan sebagai proses kegiatan membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan adanya suatu maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- h. Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 04.35 WIB di rumah Terdakwa I Ismail Bin Khairul yang beralamat Tebing Barat RT 005 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa II Suhardi Bin Talib ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa berada di kios minyak di jalan Raja Usman karena melakukan tindak pidana terkait pemberangkatan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia secara illegal atas nama Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia atas nama T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyo;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong dihubungi oleh Saudara Kori Lamak Gomez dan ditawarkan untuk bekerja di negara Malaysia sebagai petani dengan gaji sejumlah seribu lima ratus ringgit dan atas tersebut, saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong menyetujui dan menyepakati akan mengganti biaya keberangkatan ke Malaysia kepada saudara Kori Lamak Gomez setelah saksi Marselinus Kopong dan saksi Petrus Baltasar Notan menerima gaji saat bekerja di Malaysia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 saksi Petrus Baltasar Notan dan saksi Marselinus Kopong berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tiba di kota Batam pada tanggal 28 Maret 2025. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 saksi Petrus Baltasar Notan, saksi Marselinus Kopong dan saksi Chaprila Yustina Bulu berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan dibantu oleh saudara Amar yang mengaku sebagai orang suruhan saudara Kori Lamak Gomez. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dijemput orang suruhan Terdakwa II Suhardi Bin Talib dan dibawa ke sebuah rumah penampungan yang beralamat di Sememal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sesampainya di rumah tersebut sudah ada 2 (dua) PMI lain yaitu Saksi T. Alfiansyah dan saudara Nugroho Sulistyo yang sudah terlebih

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berada di rumah tersebut yang juga akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan sebagai nakhoda/tekong yang akan membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia atas nama Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia atas nama T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyo ke negara Malaysia tepatnya di Sungai Sanglang dengan menggunakan sarana Speedboat Pancung Kayu bermesin temple merek Yamaha 2 x 40 PK dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan mencari Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu atas nama Saksi T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyo yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib berperan sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk menyiapkan penampungan dan menyediakan makanan serta kebutuhan lainnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan perbuatan yaitu melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang hendak ditempatkan atau dikirimkan ke luar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP yang mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*);

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*);

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatannya, senyatanya terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan sebagai nakhoda/tekong speedboat Pancung Kayu bermesin temple merek Yamaha 2 x 40 PK yang akan membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia atas nama Marselinus Kopong, Petrus Baltasar Notan dan Chaprila Yustina Bulu dan 2 (dua) orang petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pekerja Migran Indonesia atas nama T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyoke negara Malaysia dan dan Terdakwa I Ismail Bin Khairul berperan mencari Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu atas nama Saksi T. Alfiansyah dan Nugroho Sulistyoyo yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Terdakwa II Suhardi Bin Talib berperan sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk menyiapkan penampungan dan menyediakan makanan serta kebutuhan lainnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dilakukan dengan kerjasama fisik secara sadar dari Para Terdakwa untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur inipuni terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Para Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan serta dengan mempertimbangkan putusan pengadilan terdahulu dengan bobot perkara serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu jauh. Maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Para Terdakwa, adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A58 warna hijau tosca beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082173094382, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hijau tosca beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 1 082286337707 dan Nomor Handphone 2 +60178338676, 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Petrus Baltasar Notan, 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Marselinus Kopong dan 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Chaprila Yustina Bulu yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW yang merupakan milik Saksi Sumiyati dan telah dipergunakan oleh Terdakwa II Suhardi Bin Talib untuk melakukan kejahatan tanpa seizin dari Saksi Sumiyati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiyati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ismail Bin Khairul** dan Terdakwa II **Suhardi Bin Talib** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ismail Bin Khairul** dan Terdakwa II **Suhardi Bin Talib** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A58 warna hijau tosca beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082173094382;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hijau tosca beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 1 082286337707 dan nomor handphone 2 +60178338676;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Petrus Baltasar Notan;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Marselinus Kopong;
- 1 (satu) buah tiket penyeberangan Oceanna Grup Harbour-bay (Batam)-Tanjung Balai Karimun beserta Boarding pass atas nama Chaprila Yustina Bulu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3655 KW;

Dikembalikan kepada Saksi Sumiyati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh kami Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mirza Folenda, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H

Rusydy Sobry, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk



Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Tbk